

秘密保持契約書（NDA）ひな型案（V3）

V2からの変更点（4箇所）：

- 第1条1項：製造元キーストン社の名称を秘密情報に**明示追加**
- 第6条の2：競業避止義務を**新設**
- 第8条3項：差止命令条項を**追加**
- 第10条：サンプル・情報提供の前提条件を**新設**

⚠ 弁護士確認前ドラフト。実際の使用前に必ず法律専門家のレビューを受けること。

秘密保持契約書

【お客様の会社名／お名前】（以下「甲」という。）と、クラックス合同会社（以下「乙」という。）とは、甲乙間における「プロトケア／XOP」製品の導入、施工、その他付随する業務に関する検討および実施（以下「本目的」という。）にあたり、一方が他方に開示する秘密情報の取扱いについて、次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条（秘密情報）

1. 本契約における「秘密情報」とは、甲または乙が本目的に関連して、書面、口頭、電磁的記録媒介その他形態のいかんを問わず、相手方より提供または開示された一切の技術上、営業上、その他の業務上の情報（XOP製品に関する仕様、施工技術、見積価格情報、および甲の所有または管理する建築物・施設に関する情報等を含む）をいう。**なお、本製品の製造元である株式会社キーストン（以下「製造元」という。）の名称、所在地、連絡先、取引条件その他製造元に関する一切の情報は、それ自体が秘密情報を構成するものとし、甲はこれを独立した秘密情報として厳に保持するものとする。**ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、秘密情報から除外するものとする。

(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報

(2) 開示を受けた際、既に公知であった情報、または自己の責によらずに公知となった情

報

- (3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
 - (4) 相手方から開示された情報によることなく、独自に開発した情報
2. 前項各号の除外事由に該当することの立証責任は、当該事由を主張する側（開示を受けた当事者）が負うものとする。
-

第2条（秘密保持義務）

1. 甲および乙は、相手方から開示を受けた秘密情報を厳重に管理し、本目的以外のいかなる目的にもこれを使用してはならない。
 2. 甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、甲または乙が、本目的を遂行するために合理的に必要な範囲において、自らの責任で下請業者に対して秘密情報を開示する場合は、事前に相手方の書面による承諾を得るものとする。この場合、開示当事者は当該下請業者に対し、本契約と同等以上の秘密保持義務を課し、連帯してその責任を負うものとする。
-

第3条（複製等の制限）

甲および乙は、本目的のために必要な範囲を超えて、相手方から開示された秘密情報を複製、複写、改変してはならない。なお、複製物についても本契約に基づく秘密情報として取り扱う。

第4条（法令等に基づく開示）

甲および乙は、裁判所、行政機関、その他しかるべき公的機関から法令に基づき秘密情報の開示を求められた場合は、速やかに相手方にその旨を通知した上で、当該要求に応じるために必要最小限の範囲で開示することができる。

第5条（秘密情報の返還・廃棄）

本契約が終了した場合、または相手方から請求があった場合、甲および乙は、相手方の指示に従い、秘密情報（その複製物を含む）を速やかに相手方に返還、または確実な方法で破棄・消去し、その旨を証明する書面を提出するものとする。

第6条（知的財産権等の取扱い）

1. 本目的に関連して乙から甲に開示または提供される一切の技術情報、製品サンプル、ノウハウ、およびこれらに関する商標、特許等の知的財産権（以下「知的財産権等」という）は、すべて乙（または乙へのライセンサーである株式会社キーストン）に帰属し、本契約によって甲に移転するものではない。
 2. 甲は、乙から提供された製品およびサンプルについて、自らまたは第三者をして、分析、分解、リバースエンジニアリング、模倣品の開発、その他乙の知的財産権等を侵害するおそれのある一切の行為を行ってはならない。
-

第6条の2（競業避止義務） ※V3新設

1. 甲は、本契約の有効期間中、乙の事前の書面による承諾なく、フッ素系浸透性コーティング剤その他本製品と実質的に類似する効果・用途を有する製品を、自ら開発し、製造し、または第三者を通じて販売してはならない。
 2. 前項の禁止は、甲が当該製品に関するいかなる情報も乙から受け取っていないことを合理的な疑いの余地なく書面により立証できる場合を除き、適用されるものとする。
-

第7条（有効期間）

1. 本契約の有効期間は、本契約締結の日から3年間とする。
 2. 本契約の有効期間満了後も、第2条（秘密保持義務）および第6条（知的財産権等の取扱い）**並びに第6条の2（競業避止義務）**の規定は、期間の定めなく有効に存続するものとする。
-

第8条（損害賠償・違約金）

1. 甲または乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、その損害を被った相手方に生じた通常の損害を賠償するものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、甲が第6条第2項の規定に違反して製品の分析、リバースエンジニアリング、または模倣品の開発等を行った場合、甲は乙に対し、違約金（損害賠償額の予定）として100,000米ドルを即座に支払うものとする。なお、乙に生じた実際の損害額が当該違約金の額を超える場合は、乙は甲に対し、その超過額についても賠償を請求することができる。

3. 甲は、本契約上の義務の違反が乙に対して金銭的損害のみでは填補できない回復不能の損害を生じさせることを認め、乙は損害の発生を証明することなく、また担保の提供を要することなく、仮処分命令を含む差止命令その他の保全処分を裁判所に申請することができる。甲は、かかる申請に対して異議を述べないことをあらかじめ同意する。

※V3追加

第9条（協議解決・管轄裁判所）

1. 本契約に定めのない事項、または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、解決するものとする。
2. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第10条（サンプル・情報提供の前提条件） ※V3新設

乙は、本製品のサンプル、技術データシート、処方情報、価格情報または製造元情報のいかなる開示も、本契約の有効な締結を前提条件とすることを甲に通知し、甲はこれを確認する。本契約の締結前に乙が行ったいかなる情報開示も、甲が本契約と同等の秘密保持義務を負うことを前提として行われたものとみなされるものとする。

本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

2026年 [] 月 [] 日

（甲）

住所：

社名：

代表者名：

印

（乙）

住所：

社名：クラックス合同会社

代表者名：

印

⚠ 弁護士確認前ドラフト（V3）。実際の使用前に必ず法律専門家のレビューを受けること。